



انسدادِ ناءِ بالجبر (تحقیقات و سماعت) ایکٹ ۲۰۲۱ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، وسعت، اور آغازِ نفاذ
2	تعریفات
3	خصوصی عدالتوں وغیرہ کا قیام
4	انسدادِ ناءِ بالجبر کراؤنس سیل
5	انسدادِ ناءِ بالجبر کراؤنس سیل کا اختیار، فرائض اور کارہائے منصبی وغیرہ
6	قانونی امداد
7	پراسیکیوٹر جنرل اور خصوصی پراسیکیوٹرز
8	متاثرہ شخص اور گواہ کا تحفظ
9	جدولی جرائم کی نسبت تحقیقات
10	منسلکہ جرائم جو جدول میں نہ ہوں
11	آزاد معاون مشیران
12	بند کمرے میں سماعت
13	شہادت اور راہنما اصول
14	مجموعہ کی دفعہ ۱۶۲ کے تحت بیان
15	خصوصی کمیٹی
16	سماعت مقدمہ
17	متاثرہ کو معاوضہ
18	اپیل

19	قواعد
20	فہد
21	پولیس کی جانب سے امتناعی کارروائی
22	جھوٹی تفتیش یا شکایت
23	مقدمات وغیرہ کی سماعت حدود اور منتقلی
24	جنسی مجرموں کا رجسٹر
25	عوامی رپورٹ کرنے کا طریقہ کار
26	متاثرین وغیرہ کی شناخت کا عدم انکشاف
27	ایک دیگر قوانین سے منسوخ نہ ہوگا
28	غالب اثر
29	مجموعہ کا اطلاق
30	جدول میں ترمیم
31	ازالہ مشکلات
	جدول
1	جدول - اوّل
2	جدول - دوم

انسدادِ زنا بالجبر (تحقیقات و سماعت) ایکٹ ۲۰۲۱ء

ایکٹ ۳۰ بابت ۲۰۲۱ء

[یکم دسمبر، ۲۰۲۱ء]

خصوصی تفتیشی ٹیموں اور خصوصی عدالتوں کے ذریعے خواتین اور بچوں کے ساتھ زنا بالجبر اور جنسی استحصال کے جرائم کی فوری دادرسی کے لیے مؤثر طریقہ ہائے کار، فوری سماعت، شہادت اور اس سے منسلکہ یا اس کے ضمنی معاملات کو یقینی بنانے کا ایکٹ؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان، وسعت، اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ انسدادِ زنا بالجبر (تحقیقات و سماعت)

ایکٹ ۲۰۲۱ کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ پورے پاکستان پر وسعت پذیر ہوگا۔

(۳) یہ ایسی تاریخ پر نافذ العمل ہوگا جیسا کہ وفاقی حکومت مقرر کرے۔

THE PAKISTAN CODE

۲۔ تعریفات:- (۱) اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر موضوع یا سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،

(الف) ”انسدادِ زنا بالجبر کرائس سیل“ سے اس ایکٹ کی دفعہ ۴ کے تحت مقرر کردہ سیل مراد ہے؛

(ب) ”طفل“ سے کوئی مرد یا عورت مراد ہے، جو اٹھارہ سال کی عمر تک نہ پہنچے ہوں؛

(ج) ”مجموعہ“ سے مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) مراد ہے؛

(د) ”حکومت“ سے وفاقی حکومت مراد ہے؛

(ه) ”آزاد معاون مشیر“ سے اس ایکٹ کی دفعہ ۱۱ کے تحت ایسا تقرر کردہ، فہرست میں درج کردہ

تسلیم شدہ شخص مراد ہے؛

(و) ”جدول“ سے اس ایکٹ میں منسلکہ جدول مراد ہے؛ اور

(ز) ”جدولی جرائم“ سے ایسے جرائم جیسا کہ جدول میں پیش کئے گئے ہوں جو ایک متاثرہ شخص

یا طفل کے خلاف اس ایکٹ میں بیاں کئے گئے ہوں؛

(ج) ”جنسی مجرم“ سے مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعات ۲۹۲ الف،

۲۹۲ ب، ۲۹۲ ج، ۳۷۱ الف، ۳۷۱ ب، ۳۷۵، ۳۷۵ الف، ۳۷۶، ۳۷۶ ب، ۳۷۷،

۳۷۷ الف، ۳۷۷ ب یا الیکٹرانک جرائم کے تدارک کا ایکٹ، ۲۰۱۶ء (ایکٹ نمبر ۴۰

بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعات ۲۱ اور ۲۲ کے تحت سزایاب کوئی بھی شخص مراد ہے اور شامل ہے؛

(ط) ”خصوصی کمیٹی“ سے اس ایکٹ کی دفعہ ۱۵ کے تحت مقرر کردہ کمیٹی مراد ہے؛

(ی) ”خصوصی عدالت“ سے اس ایکٹ کی دفعہ ۳ کے تحت قائم کردہ عدالت مراد ہے؛

(ک) ”متاثرہ شخص“ سے عورت یا طفل مراد ہے جو جدولی جرائم کے تابع ہوں؛

تشریح:- یہ واضح کیا گیا ہے کہ جہاں جدولی جرائم کا ارتکاب اشخاص کے خلاف کیا گیا ہو جو ”متاثرہ شخص“ یا ”طفل“ کے زمرے میں نہیں آتے ہوں جیسا کہ اس ایکٹ کے تحت واضح کیا گیا ہے، تو جرائم کی سماعت مؤثر بہ عمل اس ایکٹ کے فعال ہونے سے پیشتر، طریقہ کار، قواعد شہادت اور عدالتوں کے ذریعے سے کی جائے گی۔

(۲) اس ایکٹ میں استعمال کردہ تمام دیگر اصطلاحات اور عبارات لیکن اس ایکٹ میں واضح نہ کی گئیں ہوں تو، ان کا وہی مفہوم ہوگا جیسا کہ انہیں مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) یا مجموعہ ضابطہ فوجداری، ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء)، یا فرمان قانون شہادت، ۱۹۸۴ء (صدارتی فرمان نمبر ۱۰ مجریہ ۱۹۸۴ء) میں تفویض کیا گیا ہے۔

۳۔ خصوصی عدالتوں وغیرہ کا قیام:- (۱) وفاقی حکومت متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے، پورے ملک میں اتنی خصوصی عدالتیں قائم کرے گی، جیسا کہ وہ جدولی جرائم کی سماعت کے لیے، ضروری سمجھے۔

(۲) وفاقی حکومت متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے، خصوصی عدالت کے جج کے طور پر کسی بھی شخص کا تقرر کرے گی، جو سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج ہو یا رہ چکا ہو، یا ایڈووکیٹ عدالت عالیہ رہ چکا ہو جس کی مدت دس سال سے کم نہ ہو، اور تقرری کے وقت عمر ستر (۷۰) سال سے زائد نہ ہو۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت خصوصی عدالتوں کے قیام میں اضافہ کرتے ہوئے یا اس کے علاقہ وفاقی حکومت متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے، پورے ملک میں، خصوصی عدالتوں کے طور پر سیشن ججوں یا ایڈیشنل سیشن ججوں کی اتنی عدالتوں کو مقرر کر سکے گا جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

مگر شرط یہ ہے کہ جہاں جنس کی بنیاد پر تشدد کی عدالتیں یا عدالت برائے کم سن اشخاص یا تحفظ اطفال کی عدالتیں پہلے ہی سے مقرر کی گئی ہوں تو وہ اس ایکٹ کے تحت خصوصی عدالتیں سمجھی جائیں گی۔

مزید شرط یہ ہے کہ جہاں ایک ہی اختیار سماعت میں ایک سے زیادہ خصوصی عدالتی متعین یا قائم کی گئی ہو تو متعلقہ سیشن کی عدالتیں مقدمے کو متعین کرے گی۔

(۴) خصوصی عدالت کا جج انہی اختیارات اور اختیار سماعت کا حامل ہوگا جیسا کہ سیشن عدالت کو، مجموعہ قوانین کے تحت فراہم کیے گئے ہیں۔

(۵) خصوصی عدالت کا جج ایسی قیود و شرائط پر جیسا کہ وفاقی حکومت متعین کرے تین سال کی مدت کے لیے تقرر کیا جائے گا۔

(۶) خصوصی عدالت کے جج کو صرف اگر وہ غلط روی کا قصو وار پایا گیا ہو تو اس کی مدت کے اختتام سے قبل ہٹایا جائے گا۔

(۷) خصوصی عدالت کے جج کے خلاف تادیبی کارروائیاں انہی طریقہ کار میں اور انہی قانونی احکامات اور قواعد کے تحت کیں جائیں گی جیسا کہ ضلعی اور سیشن جج کے لیے مقررہ ہو۔

(۸) متعلقہ عدالت عالیہ کا چیف جسٹس، خصوصی عدالت کے جج کا تبادلہ اس کی مدت کے دوران اسی صوبے کے اندر کسی بھی دوسری خصوصی عدالت میں کر سکے گا۔

(۹) جدولی جرائم کی سماعت عام طور پر خصوصی عدالت میں کی جائے گی جس علاقائی دائرہ اختیار کے اندر جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہو۔

۴۔ انسداد زناء بالجبر کرائس سیل:- (۱) وزارت قانون و انصاف کا سیکرٹری صوبے کے

چیف سیکرٹری یا دار الخلافہ اسلام آباد کے علاقے کا چیف کمشنر جیسی بھی صورت ہو کی مشاورت سے پورے ملک میں جدول دوم میں درج شدہ جرائم کی بابت ان سرکاری ہسپتالوں میں بمع مناسب طبی سہولیات کے اتنے ہی انسداد زناء بالجبر کرائس سیل قائم یا مقرر کر سکے گا جیسا کہ وہ مناسب سمجھے۔

(۲) انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل کی سربراہی علاقے کا متعلقہ کمیشنر یا ڈپٹی کمیشنر کرے گا، جیسا کہ سیکرٹری وزارت قانون و انصاف صوبے کے چیف سیکرٹری یا دار الخلافہ اسلام آباد کے چیف کمشنر جیسی بھی صورت ہوگی مشاورت سے مناسب سمجھے جو ذیلی دفعہ (۱) کے تحت نامزد کردہ سرکاری ہسپتال کا طبی سپرینٹنڈنٹ، کم از کم ایک آزاد معاون مشیر، ایک پولیس افسر پر مشتمل ہوگا جیسا کہ سیکرٹری وزارت قانون و انصاف صوبے کے چیف سیکرٹری یا ICT کے چیف کمشنر جیسی بھی صورت ہوگی مشاورت سے مناسب سمجھے۔

مگر شرط یہ ہے کہ انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل کی کم از کم ایک رکن ترجیحاً عورت ہوگی۔

۵۔ انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل کا اختیار، فرائض اور کارہائے منصبی وغیرہ:-

(۱) انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل جدول دوم میں مذکورہ جرم کی، کسی بھی شخص سے زبانی یا تحریری درخواست پر یا اس کے اپنے ریکارڈ پر، کسی بھی ذریعے سے معلومات وصول کرے تو، بغیر کسی تاخیر کے حسب ذیل کو یقینی بنائے گا:-

(الف) بغیر کسی تاخیر کے طبی قانونی معائنہ کرنا؛

(ب) ایسی شہادت کو محفوظ کرنا، وصول کرنا اور اسے اکٹھا کرنا جیسا کہ قرین مصلحت ہو؛

(ج) فرائزک تجزیہ یا معائنہ کرنا؛

(د) پولیس کی جانب سے ایف آئی آر (FIR) کی رجسٹریشن کرنا؛ اور

(ه) کوئی بھی دیگر فعل انجام دینا جیسا کہ ضروری ہو۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں مذکورہ افعال کسی بھی ترجیحی حکم کے بغیر کیے جائیں گے، تاہم، تمام مذکورہ افعال فوری طور پر کیے جانے کا تقاضا کیا جائے گا۔

(۳) پولیس اسٹیشن کا افسر انچارج جدول دوم میں مذکورہ جرم کے ارتکاب کی نسبت کوئی بھی معلومات وصول کرتا ہے تو جتنی جلد ہو، وہ بغیر کسی تاخیر کے، انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل کو ایسی معلومات پہنچائے گا۔

(۴) سیکرٹری وزارت قانون و انصاف صوبے کے چیف سیکرٹری یا ICT کے چیف کمشنر جیسی بھی صورت ہوگی مشاورت سے وقتاً فوقتاً، انسدادِ زناء بالجبر کرائس سیل کو ان کے اختیارات، فرائض اور کارہائے منصبی کی موثر طور پر بجا آوری کے لیے راہنما اصول جاری کر سکے گا۔

۶۔ قانونی امداد:- (۱) قانونی معاونت و انصاف اتھارٹی ایکٹ، ۲۰۲۰ء (ایکٹ نمبر ۱۶ بابت

۲۰۲۰ء) کے تحت قائم کردہ قانونی معاونت و انصاف اتھارٹی جدولی جرائم کے متاثرین کو قانونی امداد فراہم کرے گی۔ مزید برآں اس ایکٹ کے تحت قائم کردہ فنڈ اس ایکٹ کے تحت قانونی امداد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت قانونی امداد کے علاوہ، خصوصی کمیٹی وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے، قانونی، مالیاتی یا دیگر معاونت آیا کہ بلا معاوضہ ہو یا معاوضہ کی بنیاد پر ہو، کی فراہمی کے لیے، ہر ضلع میں یا، اگر ضروری ہو کسی تحصیل میں رضا کاروں اور وکلاء کی فہرست منظور کرے گی، جس کے لیے فنڈ کو اس ایکٹ کے تحت اور قانونی معاونت و انصاف اتھارٹی ایکٹ، ۲۰۲۰ء (ایکٹ نمبر ۱۶ بابت ۲۰۲۰ء) کے تحت استعمال کیا جائے گا۔

۷۔ پراسیکیوٹر جنرل اور خصوصی پراسیکیوٹرز:- (۱) وزارت قانون و انصاف پراسیکیوٹر جنرل

اور خصوصی پراسیکیوٹرز کو وزارت قانون و انصاف کی جانب سے مشترکہ قواعد کی رو سے مقررہ طریقہ کار کے مطابق نامزد یا تقرر کر سکے گا۔

(۲) پراسیکیوٹر جنرل اور خصوصی پراسیکیوٹرز جدولی جرائم کے مقدمے کی پیروی کریں گے۔

۸۔ متاثرہ شخص اور گواہ کا تحفظ:- (۱) موجودہ قوانین کے علاوہ متاثرہ شخص اور گواہ کا

تحفظاتی نظام قائم کیا جائے گا جیسا کہ وزارت قانون و انصاف قواعد کے ذریعے سے مقرر کرے اور اس ایکٹ کے اغراض کی انجام دہی کے نقطہ نظر سے اور مذکورہ بالا عمومیت کے بغیر، اس میں حسب ذیل شامل ہوں گے:-

(اؤل) گواہان اور متاثرین کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات؛

(دوم) شناخت کو چھپانا؛

(سوم) ویڈیو کانفرنسنگ، آڈیو، ویڈیو لنکس کے ذریعے سے اور جدید آلات کے استعمال

سے بیانات کی فاصلے سے ریکارڈنگ کرنا؛

(چہارم) متاثرین اور گواہان کو دوسری جگہ منتقل کرنا؛

(پنجم) معقول مالیاتی امداد فراہم کرنا؛

(ششم) محفوظ متاثرین اور گواہان کے قانونی ورثاء کو معاوضہ دینا؛

(ہفتم) جائے پناہ گاہیں، دارالامان وغیرہ؛

(ہشتم) ایسے دیگر اقدامات جیسا کہ ضروری اور ضمنی ہوں۔

(۲) ذیلی دفعہ (۱) میں بیان کردہ قواعد اس وقت تک صراحت کئے گئے ہیں، صوبائی یا ICT تحفظ گواہ قوانین جیسی بھی صورت ہو متاثرہ شخص اور گواہ دونوں پر اس ایکٹ کے تحت مناسب تبدیلیوں کے ساتھ قابل اطلاق ہوں گے۔

۹۔ جدولی جرائم کی نسبت تحقیقات:- (۱) اس ایکٹ کے تحت تحقیقات کے اغراض کے لیے خصوصی جنسی جرائم کی تحقیقاتی یونٹس (SSOUIs) صوبائی حکومتوں کی جانب سے ہر ایک ضلع میں اور دارالخلافہ اسلام آباد کے علاقے کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے قائم کی جائے گی۔

(۲) SSOIU ایسے پولیس افسران پر مشتمل ہوگی جنہوں نے جنسی جرائم کی تحقیقات کی بابت تربیت حاصل کی ہو اور یونٹ کا ایک رکن ترجیحاً خاتون پولیس افسر ہوگی۔

(۳) اس ایکٹ کے تحت درج شدہ جرائم کی بابت تحقیقات حسب ذیل طریقے سے عمل میں لائی جائیں گی۔

(اول) جدول اول میں درج شدہ جرائم کے لیے SSOIU کے ذریعے؛ اور

(دوم) جدول دوم میں درج شدہ جرائم کے لیے SSOIU کے ذریعے ایک پولیس افسر کے زیر نگرانی جو بی پی ایس۔ ۱۷ کے عہدے سے کم کا نہ ہو۔

(۴) جدول دوم کے تحت جرم جس کی بابت شقایت میں عدم اطمینان ظاہر ہونے کی صورت میں جو معقول وجوہات پر ہوں تو تحقیقات پولیس کے ضلعی تحقیقاتی سربراہ کو منتقل کی جائیں گی۔

(۵) SSOIU کے آفسران عام طور پر اس علاقے سے ہونگے جس میں جرم وقوع پذیر ہوا ہو۔

مگر شرط یہ ہے کہ استثنائی حالات میں اور جہاں شفاف درست اور تکنیکی تحقیقات کا حکم جاری ہوا ہو SSOIU میں وقوعہ کے علاقے کے علاوہ علاقوں سے آفسران تعین کیئے جائیں گے۔

(۶) تحقیقات کی تکمیل پر SSOIU پراسیکیوٹر جنرل یا خصوصی پراسیکیوٹر جنرل کے ذریعے مجموعہ قوانین کی دفعہ ۷۳ کے تحت خصوصی عدالت کے روبرو حتمی رپورٹ پیش کرے گی۔

۱۰۔ منسلکہ جرائم جو جدول میں نہ ہوں:- تحقیقاتی افسر یا جے آئی ٹی (JIT)، جیسی بھی صورت ہو، دفعہ ۹ کے تحت، جرائم کی سماعت بھی کر سکے گی، جو جدولی جرائم کے سلسلے میں ارتکاب کردہ جدولوں کی فہرست میں نہ ہوں، جیسا کہ اگر وہ جرائم جدولی جرائم تھے۔

۱۱۔ آزاد معاون مشیران:- (۱) اگر انسداد زنا بالجبر کرائس سیل کی جانب سے اس طرح تعین کیا گیا ہو تو، آزاد معاون مشیر عدالتی کارروائیوں کے دوران متاثرہ شخص کے ساتھ ہوگا تا کہ جبر، کسی بھی نوعیت کی بدسلوکی، یا متاثرہ شخص کو کسی بھی تکلیف میں مبتلا کرنے یا مبتلا کرنا قرین قیاس ہو کے خطرے کو کم کیا جاسکے۔
(۲) خصوصی کمیٹی، وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے، ضلع یا تحصیل کی سطح پر آزاد معاون مشیران کی فہرست تیار کرے گی۔

(۳) ذیلی دفعہ (۲) کی اغراض کے لیے، خصوصی کمیٹی وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے، سول سوسائٹی یا غیر سرکاری تنظیم کو فہرست میں شامل کرے گی جو راکین یا نامزد اشخاص آزاد معاون مشیران کے طور پر کام کر سکیں گے۔
(۴) آزاد معاون مشیر جدولی جرائم کے متاثرین کے ساتھ معاملہ طے کرنے والی مہارتوں کا حامل شخص ہو گا، جو ماہر نفسیات، یا ڈاکٹر، یا وکیل، یا قانونی مددگار، یا لیڈی ہیلتھ ورکر، یا سماجی کارکن، یا کوئی شخص جو ذیلی دفعہ (۳) کے تحت فہرست میں شامل کردہ سول سوسائٹی یا غیر سرکاری تنظیم کا رکن یا نامزد شخص ہو، ہو سکتا ہے۔

۱۲۔ بند کمرے میں سماعت:- (۱) جدولی جرائم کی سماعت بند کمرے میں کی جائے گی:

مگر شرط یہ ہے کہ عدالت، اگر یہ مناسب خیال کرے تو، اپنے طور پر یا خواہ فریقین کی جانب سے دی گئی درخواست پر، کسی بھی مخصوص شخص کو عدالتی کارروائی میں رسائی حاصل کرنے کی بابت، یا عدالت میں موجود رہنے کی اجازت دے سکتی ہے۔

(۲) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود، جہاں کوئی بھی کارروائیاں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کیے جا رہی ہوں، تو عدالت متاثرین اور گواہان کے تحفظ کے لیے، مناسب اقدامات اختیار کر سکتی ہے اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت کا انعقاد یا اسکرین کا استعمال شامل ہے۔

(۳) جہاں کوئی بھی کارروائیاں ذیلی دفعہ (۱) کے تحت کیے گئیں ہوں تو وہ کسی بھی شخص کے لیے کسی بھی ایسی کارروائیاں کی نسبت کسی بھی معاملے یا معلومات کو شائع کرنے یا نشر کرنے کی بابت، ماسوائے عدالت کی اجازت سے، جائز نہ ہوں گی۔

۱۳۔ شہادت اور راہنما اصول:- (۱) جدولی جرائم کی نسبت متاثرہ شخص کا طبی قانونی معائنہ کرنے کی اغراض کے لیے، کنوارہ پن کا دو انگشتی ٹیسٹ کرنے کی سختی سے ممانعت ہوگی اور کوئی آزمائشی تشخیص اس کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گی۔

(۲) کسی بھی جدولی جرم کی نسبت، کوئی بھی شہادت یہ ظاہر کرتی ہو کہ متاثرہ شخص عام طور پر غیر اخلاقی کردار رکھتا ہے تو، ناقابل قبول ہوگی۔

مگر شرط یہ ہے کہ منصفانہ سماعت کی بابت ملزم شخص کے حق کو مضرت نہیں پہنچائی جائے گی۔
(۳) عدالت میں متاثرین، ملزم اور گواہان کے بیانات اور شہادت ریکارڈ شدہ ویڈیو، تحریر میں، محفوظ شدہ اور تحویل شدہ ہوں گی۔

۱۴۔ مجموعہ کی دفعہ ۱۶۲ کے تحت بیان:- (۱) فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر کے باوجود، جتنی جلد قابل عمل ہو، متاثرہ شخص کا بیان صرف ایک مرتبہ مجموعہ کی دفعہ ۱۶۲ کے تحت ریکارڈ کیا جائے گا۔
تشریح:- اس ذیلی دفعہ کے تحت بیان ریکارڈ شدہ ویڈیو، تحریر میں محفوظ شدہ اور تحویل شدہ ہوگا۔

(۲) متاثرہ شخص سے جرح کرنے کا موقع ملزم کے وکیل کو دیا جائے گا اور ملزم خود نہیں کرے گا، یا عدالت اپنے طور پر متاثرہ شخص کے سامنے سوالات رکھ سکے گی یا ملزم کی جانب سے وضع کردہ کوئی بھی سوالات عدالت کے پریذائیڈنگ افسر کو دیئے جاسکتے ہیں جو مذکورہ سوالات کو، جیسا کہ اس کی جانب سے مناسب معلوم ہوں، تو متاثرہ شخص کے سامنے رکھے گا۔

۱۵۔ خصوصی کمیٹی:- (۱) وزارت قانون و انصاف ایسے اراکین پر مشتمل خصوصی کمیٹی کا تقرر کرے گی اور ایسے اراکین جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں بلا معاوضہ یا اعزازی بنیاد پر ہوں گے۔

(۲) صوبائی حکومتوں اور ICT کے چیف سیکرٹریز اور فنانس سیکرٹریز اس ایکٹ کے تحت فرائض کی کارکردگی کے لیے معقول نتائج کے لیے خصوصی کمیٹی کی معاونت کریں گے۔ خصوصی کمیٹی معیارات، بنیادی کارکردگی کے اہداف تیار کریں گی اور کارکردگی کے اقدامات کا انعقاد کریں گی۔

(۳) خصوصی کمیٹی تمام اقدامات اٹھائے گی، اس میں اس آرڈیننس کی موثر بجا آوری کی اغراض کے لیے، کسی بھی وفاقی یا صوبائی وزارت، ڈویژن، آفس، ایجنسی یا اتھارٹی تک دسترس شامل ہے۔

(۴) خصوصی کمیٹی وفاقی یا صوبائی وزارت، ڈویژن، محکمے، اتھارٹی یا آفس سے، یا قانونی یا طبی پیشے، مقتن صاحبان، ریٹائرڈ جج صاحبان، حاضر یا ریٹائرڈ پبلک ملازمین، سول سوسائٹی یا غیر سرکاری تنظیموں، جیسا کہ وزارت قانون و انصاف مناسب سمجھے کے اراکین سے اشخاص پر مشتمل ہوگی۔

(۵) اس ایکٹ کی موثر بجا آوری اور درست کام کرنے کی اغراض کے لیے، خصوصی کمیٹی، وقتاً فوقتاً، وفاقی یا صوبائی وزارتوں، ڈویژنوں، آفس، ایجنسیوں یا اتھارٹیوں کے افسران سے معلومات حاصل کر سکے گی یا ان کے کاموں کی کارکردگی طلب کر سکے گی۔

(۶) اگر کوئی شخص ذیلی دفعہ (۴) کے تحت جاری کردہ ہدایات کی تعمیل کرنے سے انکار کرے یا قاصر رہے تو مخصوص کمیٹی شخص کے خلاف جو ہدایات نظر انداز کرتا ہے، تادیبی کارروائی کے لیے معاملہ باضابطہ اتھارٹی کے حوالے کر سکے گی۔

۱۶۔ سماعت مقدمہ:- (۱) عدالت، اس ایکٹ کے تحت مقدمہ کی اختیار سماعت کرتے ہوئے، ترجیحاً (۴) مہینوں کے اندر، مقدمے کا فیصلہ بغلجٹ کرے گی۔

(۲) خصوصی عدالت مقدمے کی سماعت کے دوران (۲) سے زائد التواء منظور نہیں کرے گی، جس میں سے (۱) التواء، التواء کے آرزو مند شخص کی جانب سے خرچہ کی ادائیگی پر کرے گی۔ جہاں کہیں وکیل صفائی دو لگا تار التواء کے بعد پیش نہیں ہونا تو عدالت مخصوص کمیٹی کی جانب سے قائم کردہ وکلاء کی فہرست سے ملزم کے دفاع کے لیے فوجداری امور میں کم از کم (۷) سالہ تجربہ کے حامل دوسرے وکیل صفائی کا تقرر کر سکے گی۔

(۳) اگر، سماعت مقدمہ کے دوران، عدالت کی رائے ہو کہ جرائم جن کے مرتکب ہونے کا ملزم پر الزام ہے جو کہ جدولی جرم نہیں ہے تو عدالت ایسی رائے قلمبند کرے گی اور صرف ایسے جرائم کے لیے، اگر کوئی ہوں ملزم کی سماعت کرے گی، جیسا کہ یہ جدولی جرائم ہوں۔

(۴) خصوصی عدالت جرائم کی بھی سماعت کر سکے گی جو جدول میں شامل نہ ہوں، جو جدولی جرائم کی مطابقت میں کیے گئے ہوں، جیسا کہ وہ جرائم جدولی جرائم ہوں۔

وضاحت:- وضاحت کی جاتی ہے کہ ذیلی دفعہ (۴) بھی قابل اطلاق ہوگی جہاں انسداد دہشت گردی ایکٹ، ۱۹۹۷ء (ایکٹ ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) کے احکامات، اس ایکٹ کے تحت جرائم کی ضمن میں عمل میں لائے جاتے ہوں یا قابل عمل ہوں۔

۱۷۔ متاثرہ کو معاوضہ:- (۱) سماعت مقدمہ کے نتیجے پر، عدالت سزایاب کو جرمانے یا کسی بھی رقم کا حصہ متاثرہ کو بطور معاوضہ ادا کرنے کا حکم دے سکے گی، اگر کوئی ہو۔

۱۸۔ اپیل:- (۱) خصوصی عدالت کے حتمی فیصلے سے متاثرہ کوئی شخص عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر سکتا ہے جس کی علاقہ حدود میں زیر اعتراض فیصلہ کرنے والی مخصوص عدالت واقع ہو۔

(۲) خصوصی عدالت کے فیصلے کی کاپیاں ملزم اور پراسیکیوشن کو بغیر خرچے کے اس دن فراہم کی جائیں گئی جب فیصلہ سنایا جاتا ہے، جس کے بعد سماعت مقدمے کا ریکارڈ فیصلے کے تین (۳) ایام کے اندر متعلقہ عدالت عالیہ کو بھیجا جائے گا۔

(۳) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپیل، خصوصی عدالت کی جانب سے حتمی فیصلے کے تیس (۳۰) ایام کے اندر دائر کی جاسکے گی۔

(۴) ذیلی دفعہ (۱) کے تحت دائر کردہ اپیل کا عدالت عالیہ کے ڈویژن بینچ کی جانب سے، اس کے دائر کرنے کے ترجیحاً چھ (۶) مہینے کے اندر جتنی جلدی قابل عمل ہو فیصلہ کیا جائے گا۔

(۵) اپیل کی سماعت کرتے ہوئے، عدالت عالیہ دو لگاتار سے زائد التواء عطا نہیں کرے گی۔

(۶) زیر التواء اپیل میں عدالت عالیہ، ابتدائی عدالت کی جانب سے سزایاب شخص کو رہا نہیں کرے گی۔

۱۹۔ قواعد:- (۱) وزارت قانون و انصاف، اس ایکٹ کی اغراض کو عمل میں لانے کی اغراض کے لیے، خصوصی کمیٹی کی سفارشات پر قواعد وضع کر سکے گے۔

(۲) مذکورہ بالا اختیارات کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر، ایسے قواعد درج ذیل راہنمائی فراہم کر سکیں گے۔

(ا) متاثرین کے طبی۔ قانونی معائنے کی اغراض کے لیے؛

(دوم) جدول جرائم کی تفتیش اور قانونی کارروائی کی ضمن میں، جس میں شہادتوں کو

حاصل کرنا اور جمع کرنا شامل ہے؛

(سوم) متاثرہ، جرم کنندہ، مشکوک اور معاشرے کے رکن کی بحالی کی ضمن میں؛

(چہارم) جنس اور بچوں کی احساس کاری اور تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کی ٹریننگ کی ضمن

میں جس میں جج صاحبان، پولیس افسران، سرکاری وکلاء، طبی۔ قانونی افسران

اور عملہ اور دیگر ڈیوٹی افسران یا عملہ شامل ہیں، فائز ہونے پر اور مابعد دونوں صورتوں میں؛ اور

(پنجم) خصوصی عدالتی سماعت کے کمرے، یا متاثرین کے لیے خصوصی کمرے یا سہولتیں خصوصی طور پر عدالتی سماعت کمروں کے نزدیک بچوں کے لیے موصلی ماحول فراہم کرنے کے لیے۔

(۳) خصوصی کمیٹی ذیلی دفعہ (۱) کے تحت اپنی سفارشات مرتب کرنے کے لیے وفاقی یا صوبائی حکومت میں کسی بھی وزارت، ڈویژن، دفتر، محکمہ، ایجنسی یا اتھارٹی سے مشاورت کر سکے گی اور جدید تکنیکیں اور آلات بروئے کار لائے گی، جیسا کہ یہ مناسب سمجھے۔

۲۰۔ فند:۔ (۱) وزیراعظم اس ایکٹ کی اغراض کو عمل میں لانے کے لئے فند کا قیام عمل میں لائے گا۔

(۲) فند کی اغراض میں درج ذیل کسی بھی اخراجات کو پورا کرنا شامل ہوگا۔

(الف) خصوصی عدالتوں کا قیام؛ یا

(ب) اس ایکٹ میں متذکرہ کسی دیگر اختیار فرض یا کارمنصبی کی تعمیل کی ضمن میں؛ یا

(ج) اس ایکٹ کی اغراض کے لیے کسی بھی امر کی ضمن میں جو ضمن یا متفرق ہے۔

(۳) فند درج ذیل ذرائع پر مشتمل ہوگا:۔

(الف) وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے عطیات؛

(ب) مقامی، قومی اور بین الاقوامی ایجنسیوں کی جانب سے عطیہ اور امداد؛

(ج) قانونی ہیئتوں، کارپوریشنز، نجی تنظیموں اور افراد کی جانب سے چندہ دینا؛ اور

(د) فند کی جانب سے حاصل کردہ یا پٹہ پر حاصل کردہ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی طرف سے

آمدن اور کمائیوں پر۔

(۴) فند میں ڈالی گئی رقم مالی سال کے آخر پر سوخت شدہ نہ ہوگی اور کسی بھی وقت استعمال کرنے کے لیے

دستیاب ہوگی۔

۲۱۔ پولیس کی جانب سے امتناعی کارروائی:۔ اگر کوئی پولیس افسر جدولی جرم کے مرتکب ہونے یا

مرتکب ہونے کی دھمکی کے ضمن میں معلومات وصول کرتا ہے تو وہ فوری طور پر دست اندازی کرے گا، عمل اور ایسی کارروائی کرے گا جیسا کہ مناسب ہو شامل ہوگا اور ضابطے کے تحت اختیارات کے استعمال کرنے میں خاص طور پر دفعہ ۱۱۴۹ اور ۱۵۱ کے سلسلے میں ایسے جرائم کے ارتکاب کے امتناع میں محدود نہ ہوگا، باوصف اس کے کہ جس جرم کی اطلاع دی گئی ہے وہ ایسے علاقے میں مرتکب ہوا ہے جو ایسے پولیس افسر کی علاقہ حدود کے اندر نہیں آتا۔

۲۲۔ جھوٹی تفتیش یا شکایت:- (۱) جو کوئی بھی بطور سرکاری ملازم جسے جدولی جرائم کی تفتیش تفویض

کی گئی ہو باضابطہ طور پر یا غفلت سے تفتیش کرنے سے ناکام ہو جائے یا جھوٹی تفتیش کرنے کا موجب بنے یا کسی بھی قانونی عدالت میں کسی مقدمے کی باضابطہ پیروی کرنے سے قاصر ہو اور نقص فرائض پایا جائے تو قابل سزا جرم کا قصور وار ٹھہرایا جائے گا جس کی سزا تین سال تک قید تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

(۲) جو کوئی کسی سرکاری ملازم کو جدولی جرائم سے متعلقہ کوئی معلومات دیتا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے یا جھوٹی ہونے کا یقین رکھتا ہے، اسی طریقے سے موجب ہونے کی نیت رکھتا ہے، یا ایسا ہونے کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے موجب بنے گا، تو ایسا سرکاری ملازم:

(الف) ایسا عمل کرے گا یا کچھ نظر انداز کرے گا جب کہ ایسے سرکاری ملازم کو نہیں کرنا چاہیے یا نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اگر سچ امر و افعات جس کے متعلق ایسی معلومات دی گئی ہو جن

THE PAKISTAN CODE کے بارے میں وہ جانتا ہو؛ یا

(ب) ایسے سرکاری ملازم کے قانونی اختیار کو کسی شخص کو ضرر یا ایذا پہنچانے کے لیے استعمال کرے گا؛

اسے قید کی سزا دی جائے گی جس کی میعاد تین (۳) سال اور جرمانے کے ساتھ ہو سکے گی۔

۲۳۔ مقدمات وغیرہ کی سماعت حدود اور منتقلی:- (۱) جدولی جرائم خصوصی عدالت کی جانب

سے خاص طور پر قابل سماعت ہوں گے۔

(۲) ذیلی دفعہ (۳) کے تابع، اس ایکٹ کے نفاذ پر کسی بھی عدالت میں زیر التواء جدولی جرائم کی سماعت خصوصی عدالت کو منتقل ہونا تصور کی جائے گی جو اس ایکٹ کے تحت حدود سماعت رکھتی ہو اور ایسی عدالت مقدمے کی سماعت اسی مرحلہ سے کرے گی جو ایسی منتقلی کے عین ماقبل زیر التواء تھا اور اسے کسی بھی گواہ کو دوبارہ بلانے یا دوبارہ

سماعت کے لیے نہیں روکا جائے گا جس نے شہادت دی ہو اور علی الترتیب پہلے سے قلمبند شہادت اور ضوابط پر کارروائی کر سکے گی اور تعمیل کروا سکے گی۔

(۳) اس ایکٹ کے کسی بھی جدول میں ہر بار نئے جرم کا اندراج کیا جاتا ہے تو ایسے اندراج کی تاریخ سے ذیلی دفعہ (۲) کا اطلاق مناسب تبدیلیوں کے ساتھ ہوگا۔

۲۴۔ جنسی مجرموں کا رجسٹر:- (۱) خصوصی کمیٹی قومی ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی کو وقتاً فوقتاً جنسی مجرموں کا رجسٹر تیار کرنے کے لیے مناسب ہدایات جاری کر سکے گی۔

تشریح:- ”جنسی مجرم“ سے مراد ایک شخص جو جدول جرم کا مرتکب ہوا ہو۔

(۲) متذکرہ بالا کے باوصف، وزارت قانون و انصاف کمیٹی کی سفارشات پر، کسی شخص ایجنسی، اتھارٹی، یا مفاد عامہ اور حفاظت میں معاشرے کے حصے کو جنسی مجرموں کے رجسٹر کا ایسا ڈیٹا جاری کرنے کے لیے، قواعد وضع کر سکیں گے۔

(۳) خصوصی کمیٹی، قومی ڈیٹا بیس رجسٹریشن اتھارٹی سے اس دفعہ کے تحت رجسٹر میں جنسی مجرموں کی مختلف درجہ بندیاں تیار کرنے کا تقاضا کر سکے گی۔

(۴) اس دفعہ کی اغراض کے لیے خصوصی کمیٹی نادرا، قومی پولیس بیورو اور فارنسک سائنس لیبارٹریز کو رجسٹر میں جنسی مجرموں کی مختلف کیٹگریز تیار کرنے کا تقاضا کر سکے گی۔

۲۵۔ عوامی رپورٹ کرنے کا طریقہ کار:- وزارت قانون و انصاف خصوصی کمیٹی کی سفارشات

پر مشکوک افراد یا مشکوک جو جدولی جرائم کے مرتکب ہو چکے ہوں یا مرتکب ہونے کے قابل ہوں، کے متعلق عوام کی طرف سے معلومات وصول کرنے کے لیے رپورٹ کرنے کے طریقہ کار کے قیام کے لیے قواعد وضع کر سکیں گے۔

۲۶۔ متاثرین وغیرہ کی شناخت کا عدم انکشاف:- (۱) کوئی بھی شخص، متاثرہ یا متاثرہ

کے ولی جہاں متاثر نابالغ ہو یا متاثرہ کے خاندان، جیسی بھی صورتحال ہو، کی باضابطہ تحریری اجازت کے بغیر، جدولی جرائم کی ضمن میں کسی متاثرہ یا متاثرہ کے خاندان کی شناخت کو افشاں یا اس کا انکشاف نہیں کرے گا۔

(۲) کوئی شخص جو ذیلی دفعہ (۱) کی خلاف ورزی کرنے پر ٹھیک اسی طریقہ کار اور ٹھیک اسی وسعت میں

قابل سزا جرم کا قصور وار ہوگا جیسا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ (ایکٹ ۲۵ بابت ۱۸۶۰) کی دفعہ ۳۷۶ الف کے

تحت فراہم کی گئی ہو۔

۲۷۔ ایکٹ دیگر قوانین سے منسوخ نہ ہوگا:۔ جدول۔ اوّل میں جرائم کی بابت، اس ایکٹ کے احکامات مزید برآں موثر ہوں گے اور فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون کے تقلیل نہ ہوں گے۔

۲۸۔ غالب اثر:۔ جدول دوم میں مذکورہ جرائم کی نسبت، فی الوقت نافذ العمل کسی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر کے منافی ہونے کے باوصف، اس ایکٹ کے احکامات موثر ہوں گے۔

۲۹۔ مجموعہ کا اطلاق:۔ مجموعہ کے احکامات اس ایکٹ میں شامل کسی بھی امر کے منافی ہوئے بغیر، مناسب تبدیلیوں کے ساتھ لاگو ہوں گے۔

۳۰۔ جدول میں ترمیم:۔ وزارت قانون و انصاف بذریعہ اعلامیہ سرکاری جریدے میں، کسی جرم یا تفصیلات کو شامل کرنے یا نکالنے کی نسبت، اس ایکٹ کے تحت جدول میں ترمیم کر سکے گی۔

۳۱۔ ازالہ مشکلات:۔ جہاں کہیں اس ایکٹ کے کسی بھی احکامات کے موثر ہونے پر کوئی مشکل کھڑی ہو تو صدر سرکاری جریدے میں بذریعہ اعلامیہ ایسا حکم صادر فرما سکیں گے جو اس ایکٹ کے احکامات کے منافی نہ ہوں جیسا کہ ازالہ مشکلات کی غرض کے لیے ضروری سمجھا جائے۔

جدول۔ اوّل

- ۱۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کی دفعات ۳۳، ۲۹۲، الف، ۲۹۲، ب، ۲۹۲، ج، ۳۵۴، ۳۶۵، ۳۶۵، الف، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۶۹، الف، ۳۹۸، ب، ۳۹۸، ج، ۵۱۱ کے تحت جرائم۔
- ۲۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے باب۔ پنجم اور پنجم۔ الف میں متذکرہ جرائم۔
- ۳۔ انسداد الیکٹرانک جرائم ایکٹ ۲۰۱۶ء (ایکٹ ۴۰ بابت ۲۰۱۶ء) کی دفعات ۲۱ اور ۲۲ کے تحت جرائم۔
- ۴۔ انسداد ہشت گردی ایکٹ ۱۹۹۷ء (ایکٹ ۲۷ بابت ۱۹۹۷ء) کے تحت جرائم جن کا اس جدول میں جرائم کے ساتھ ارتکاب کیا جاتا ہے۔

تشریح:- یہ واضح کیا جاتا ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے زیر دفعات ۳۳، ۳۶۵، ۳۶۵، الف، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۶۹، الف، ۳۹۸، ج اور ۵۱۱ کے جرائم اور متذکرہ بالا مدت نمبر ۲ اور ۴ میں متذکرہ جرائم صرف قابل دست اندازی اور قابل سماعت ہوں گے جیسا کہ اس جدول کے تحت جرائم آتے ہوں، اگر وہ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ ۴۵ بابت ۱۸۶۰ء) کے تحت دفعات ۲۹۲، الف، ۲۹۲، ب اور ۳۵۴ کے جرائم اور متذکرہ بالا مد نمبر ۳ میں مذکورہ جرائم کے ساتھ منسلک ہیں۔

THE PAKISTAN CODE

